SATÉLITE B · FILOSOFIA SISTEMÁTICA — AULA B.11

O que é uma sociedade justa?

> *Todo mundo é a favor da justiça. O problema é que ninguém está falando da mesma coisa. Nesta aula você vai descobrir que a briga política do seu grupo de família não é uma briga sobre **fatos** — é uma briga entre cinco definições incompatíveis de justiça, todas com séculos de filosofia por trás, e nenhuma delas obviamente errada. Quem sabe nomeá-las para de gritar e começa a argumentar.*

A ÂNCORA

Três pessoas na fila do transplante. Um rim disponível.

Ana, 19 anos, aluna de escola pública, primeira da família a chegar ao ensino superior. Sobrevida estimada com o rim: 45 anos.

Bruno, 52 anos, cirurgião, atende no SUS há 25 anos, opera de graça duas vezes por semana. Sobrevida estimada: 20 anos.

Carla, 38 anos, entrou na fila há sete anos — muito antes dos outros dois. Sobrevida estimada: 22 anos.

Escolha. Agora.

REPARE NO QUE VOCÊ ACABOU DE FAZER

Se você escolheu **Ana**: usou o critério do **maior benefício total** — 45 anos de vida contra 20. Você é utilitarista (Mill, de B.9).

Se você escolheu **Bruno**: usou o critério do **mérito** — ele contribuiu, ele devolveu à sociedade, ele merece. Você é meritocrata, e Aristóteles concordaria com a estrutura do seu raciocínio.

Se você escolheu **Carla**: usou o critério do **procedimento** — ela chegou primeiro, a regra é a regra, ninguém pode furar a fila. Você é proceduralista, e é assim que o direito liberal funciona.

Se você pensou "e quem é o mais pobre? quem tem menos acesso a alternativas?": usou o critério do **pior situado**. Você é rawlsiano, e vai amar a seção 4 desta aula.

Nenhuma dessas quatro respostas é burra. Nenhuma é imoral. E nenhuma delas é **conciliável** com as outras três — porque cada uma responde a uma pergunta diferente disfarçada na mesma palavra: **justo**.

Agora aumente a escala. Substitua "um rim" por "vagas na USP", "leitos de UTI", "verba do orçamento", "renda nacional". A estrutura do problema é idêntica. Você está discutindo **justiça distributiva** — e é sobre isso que 100% da briga política do planeta gira.

Em B.10 você descobriu que a sua liberdade depende de coisas que você não escolheu: renda da família, escola, bairro, capital cultural. A conclusão inevitável é que liberdade não é uma propriedade do indivíduo — é um bem socialmente distribuído. Esta aula pergunta pela regra dessa distribuição. E a resposta que você der define, literalmente, todo o resto das suas posições políticas.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1 — "justo é tratar todos igualmente." Soa impecável e desmonta em dez segundos. Dar o mesmo remédio a doentes diferentes é **igualdade de tratamento** e é uma barbaridade médica. Cobrar o mesmo imposto em reais de quem ganha um salário mínimo e de quem ganha cem é igualdade formal e é regressividade brutal. Aristóteles já havia visto o ponto no século IV a.C.: justiça é tratar **igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na proporção de suas diferenças relevantes**. A pergunta filosófica difícil nunca é "somos iguais?" — é **quais diferenças são relevantes**.

Erro 2 — "justo é cada um receber conforme seu esforço." Esse é o senso comum brasileiro por excelência, e ele tem um buraco no meio. Sua capacidade de esforço **também** é distribuída de forma desigual e não escolhida: talento é lotérico (genética), disciplina depende de nutrição infantil, estabilidade emocional e escolaridade dos pais, e as **oportunidades** onde o esforço rende variam por CEP. Cobrar mérito de quem começou 40 metros atrás numa corrida de 100 é chamar de justiça o resultado de uma vantagem herdada. Isso não anula o mérito — anula o mérito **como critério único**.

Erro 3 — "igualdade e liberdade são a mesma luta." São, com frequência, forças em tensão. Toda redistribuição limita a liberdade de disposição de alguém sobre o que ele produziu; toda liberdade econômica irrestrita produz desigualdade acumulativa que corrói a liberdade real dos demais. Essa tensão é o **motor** da filosofia política moderna, não um detalhe. Quem não a percebe escreve redação com frase de efeito e zero argumento.

Erro 4 — "no fundo, é só opinião: cada um acha o que é justo." Não. Existem argumentos melhores e piores, mais e menos coerentes, com mais e menos capacidade de resistir a contraexemplos — é exatamente a lição de 0.1. Rawls não deu uma opinião: construiu um **procedimento** de decisão que qualquer pessoa racional, em condições especificadas, deveria aceitar. Isso é argumento, não gosto.

Erro 5 — "desigualdade sempre é injustiça." Cuidado: essa é a posição que parece mais generosa e é a mais frágil na prova. Rawls — o filósofo mais igualitário do liberalismo do século XX — admite desigualdades, **com uma condição**. Saber qual é essa condição é o que separa a resposta técnica da resposta genérica.

A engenharia do conceito

1. Os dois eixos e as duas justiças

Antes dos autores, duas distinções que organizam tudo.

Justiça distributiva × justiça retributiva (ou corretiva). A primeira pergunta **como repartir** bens, cargos, direitos e ônus. A segunda pergunta **como corrigir** uma violação — pena, reparação, indenização. Esta aula é sobre a primeira; a segunda reaparece em C.11 (seletividade penal).

Igualdade formal × igualdade material. A formal é igualdade **diante da lei**: mesmas regras para todos, conquista das revoluções liberais (4.6). A material é igualdade **de condições reais**: acesso efetivo a saúde, educação, renda, tempo. A Constituição de 1988 (7.3) promete as duas — e a distância entre elas é o Brasil.

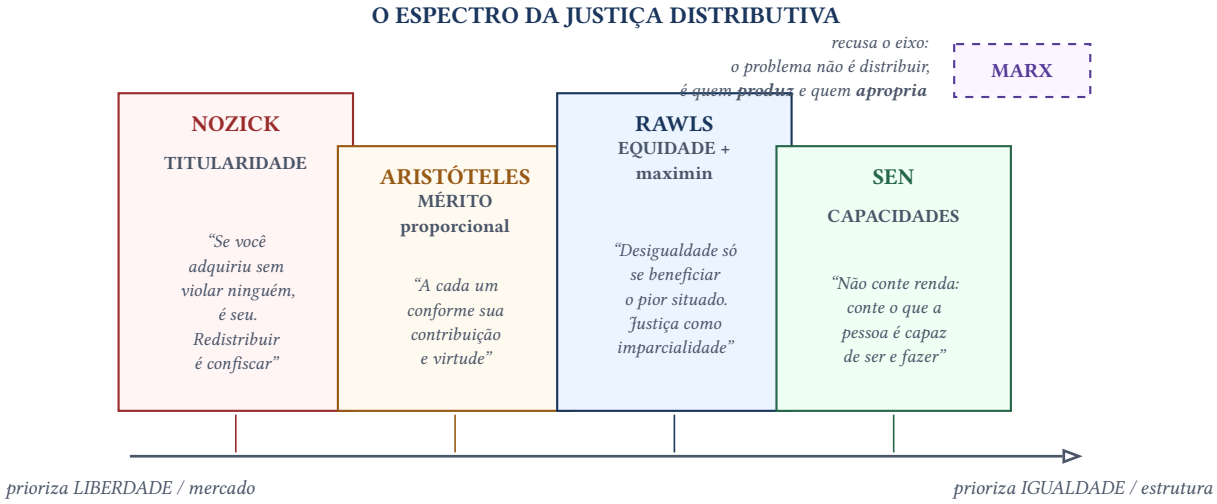


Fig. 1 — O espectro mede **o que cada autor considera relevante** na hora de repartir. Note o deslocamento de Marx: ele não ocupa um ponto do eixo porque nega o eixo — para ele, discutir a repartição do produto sem discutir a **propriedade dos meios de produção** é tratar o sintoma. Em prova, esse movimento vale mais que a posição: identificar que um autor **rejeita a pergunta** é análise de nível superior a apenas comparar respostas.

2. Platão: justo é cada um no seu lugar

Comece pela versão mais antiga e mais desconfortável. Em **A República**, Platão define justiça como **harmonia funcional**: a cidade é justa quando cada grupo desempenha a função para a qual tem aptidão natural, sem invadir a função dos outros. Governantes filósofos (razão), guerreiros (coragem), produtores (apetite) — e a cidade justa espelha a alma justa, onde a razão comanda os apetites.

Não descarte isso como elitismo antigo. Repare na estrutura: justiça aqui não é igualdade nem liberdade, é **ordem**. E essa concepção sobrevive com força em todo discurso que diz "cada um deve saber seu lugar", "não é papel dele opinar sobre isso", "existe uma hierarquia natural de competências". A crítica óbvia: **quem define as aptidões?** Platão supõe que a natureza distribui e o filósofo identifica. Bourdieu (C.4) mostrou que o que se apresenta como aptidão natural é frequentemente capital cultural herdado.

3. Os contratualistas: justo é o que sairia de um acordo

Hobbes, Locke e Rousseau (3.12) fazem o movimento decisivo da modernidade: a justiça não está inscrita na natureza nem revelada por Deus — ela é o resultado de um **acordo** entre pessoas livres e iguais. A pergunta muda de "qual é a ordem correta?" para "que regras pessoas racionais aceitariam?".

- **Hobbes**: no estado de natureza, guerra de todos contra todos. Justo é o que o soberano estabelece — ordem antes de tudo, porque sem ela não há nada.

- **Locke**: existem direitos naturais (vida, liberdade, **propriedade**) anteriores ao Estado. O governo é justo enquanto os protege; se os viola, há direito de resistência. É a matriz do liberalismo — e da noção de que taxar demais é ilegítimo.
- **Rousseau**: a desigualdade nasce com a propriedade e corrompe. Justo é o que decorre da **vontade geral** — não a soma dos interesses particulares, mas o interesse comum. É a matriz da soberania popular e do republicanismo.

> *Guarde a arquitetura, não os nomes soltos: o contratualismo transfere o fundamento da justiça da **ordem cósmica** para o **consentimento**. É essa transferência que torna possível dizer "essa lei é injusta" — algo impensável quando a ordem era natural ou divina.*

4. Rawls: a máquina mais elegante da filosofia política

John Rawls, **Uma Teoria da Justiça** (1971). Ele quer resolver um problema aparentemente insolúvel: como escolher princípios de justiça se toda pessoa vai escolher os que favorecem a posição que ela já ocupa? O rico defenderá o mercado; o pobre, a redistribuição. Nenhum acordo é possível porque todos estão comprometidos.

A solução é um experimento mental de crueldade elegante.

A POSIÇÃO ORIGINAL E O VÉU DE IGNORÂNCIA

Imagine que você vai escolher as regras da sociedade em que viverá — mas escolhe **antes** de saber quem você será nela. Atrás de um **véu de ignorância**, você desconhece: sua classe social, sua raça, seu gênero, seus talentos, sua saúde, sua religião, seus gostos, a época em que nascerá.

Você sabe tudo sobre economia, sociologia e psicologia. Você não sabe **nada** sobre você.

Por que isso funciona: se você não sabe que lugar vai ocupar, não pode desenhar regras a seu favor — porque não sabe onde é o seu favor. A imparcialidade deixa de ser uma virtude moral que se pede às pessoas e passa a ser um **resultado estrutural** do procedimento. Daí o nome: **justiça como equidade** (*justice as fairness*) — justo é o que resultaria de um procedimento imparcial.

A regra de decisão: diante da incerteza radical, o racional é o **maximin** — maximizar o mínimo. Você escolhe a sociedade cujo **pior** lugar é o melhor possível, porque esse pior lugar pode ser o seu. Você não aposta em ser Ana, Bruno ou Carla: você garante que ser qualquer um dos três seja tolerável.

E o que sairia dessa escolha? Rawls deriva dois princípios, em **ordem lexical** — o primeiro precede absolutamente o segundo, e isso é ponto de prova:

1. **Princípio da liberdade.** Liberdades básicas iguais para todos (consciência, expressão, participação política, integridade). Não negociáveis, não trocáveis por ganho econômico. **Nenhuma** prosperidade justifica suprimir liberdade básica de alguém.
2. **Princípio da diferença** (e da igualdade de oportunidades). Desigualdades sociais e econômicas são justas **apenas se**: (a) os cargos e posições estiverem abertos a todos em igualdade equitativa de oportunidades; e (b) resultarem no **maior benefício possível para os membros menos favorecidos** da sociedade.

Leia (b) devagar, porque é a frase mais rentável desta aula. Rawls **não** exige igualdade de renda. Ele admite que o cirurgião ganhe muito mais que o entregador — desde que essa diferença de incentivo melhore a vida de quem está na base (mais cirurgiões, melhor atendimento público). O que ele proíbe é desigualdade que **não** produz esse benefício: privilégio puro, herança de posição, renda extraída sem contrapartida.

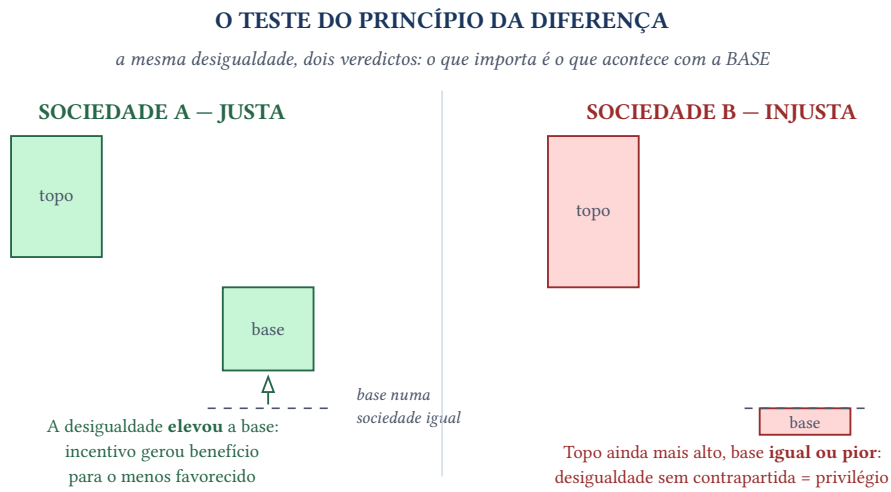


Fig. 2 — O critério rawlsiano não olha o **tamanho** da desigualdade, e sim sua **função**. Consequência contraintuitiva que a banca adora: uma sociedade mais desigual pode ser mais justa que uma menos desigual, se o pior situado nela viver melhor. É por isso que Rawls é usado tanto para defender políticas de transferência de renda (7.6) quanto para atacar privilégios corporativos — e por que chamá-lo de "socialista" ou de "neoliberal" é errar o autor nas duas direções.

5. Nozick e Sen: os dois grandes contra-ataques

Robert Nozick ataca pela direita, com a **teoria da titularidade**: justiça não é uma propriedade de **resultados**, é uma propriedade de **históricos**. Se você adquiriu algo licitamente (sem roubo, fraude ou coerção) e recebeu por transferência voluntária, é seu — e redistribuir por decreto é violar a pessoa, transformando-a em meio para fins alheios. Seu argumento mais afiado: qualquer padrão distributivo "justo" é destruído em minutos por trocas voluntárias entre adultos consentindo, e mantê-lo exige interferência contínua na liberdade.

O calcanhar de Aquiles de Nozick é a própria teoria: ela exige **aquisição original justa**. E toda propriedade realmente existente descende de conquista, escravização e expropriação — 3.3, 3.5 e a Lei de Terras de 1850 (4.12). Aplicada com honestidade histórica, a teoria da titularidade justifica reparação massiva, não a manutenção do que existe.

Amartya Sen ataca por outro flanco, com a **abordagem das capacidades**: Rawls distribui bens primários, mas **bens não são fins** — o que importa é o que a pessoa consegue efetivamente **ser e fazer** com eles. A mesma bicicleta significa mobilidade para uma pessoa e nada para quem tem deficiência motora sem infraestrutura. A mesma renda produz liberdades diferentes conforme gênero, saúde, deficiência e território. Justiça, portanto, se mede em **capacidades** (liberdades reais efetivas), não em recursos. É a base filosófica do IDH (A.15) — e o argumento mais elegante disponível para defender política pública universal com adaptação.

6. Marx: a pergunta está mal-feita

E aqui entra a crítica que desloca todo o tabuleiro. Para Marx (C.2), discutir a **distribuição justa** do produto sem discutir as **relações de produção** é um debate secundário e ideologicamente conveniente: você briga sobre como repartir o bolo e nunca sobre quem é dono da cozinha. Se a riqueza é produzida coletivamente e apropriada privadamente por quem detém os meios de produção, nenhum ajuste redistributivo resolve — só ameniza. A própria ideia de "justiça" pode operar como ideologia (1.8): um vocabulário que faz a exploração parecer um problema de calibragem.

A fórmula: **"de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades."** Note que ela abandona simultaneamente o mérito (Aristóteles), o procedimento (Rawls) e a titularidade (Nozick) — o critério passa a ser **necessidade**.

7. Como isso se escreve numa dissertativa

Aplique ao Brasil, porque é o que a prova cobra. **Cotas em universidades públicas:**

- **Aristóteles**: a diferença relevante existe e é real — se o acesso à escola foi desigual, tratar candidatos como iguais é que é injusto.
- **Rawls**: aprovadas com folga. Cotas atacam exatamente a igualdade **equitativa** de oportunidades do segundo princípio e beneficiam o menos favorecido, sem violar nenhuma liberdade básica.
- **Nozick**: suspeitas, se implicam preterir alguém por critério que ele não escolheu — mas se a titularidade histórica é injusta na origem (escravidão sem reparação, 4.11), a reparação passa a ser exigência da própria teoria.
- **Sen**: aprovadas e **insuficientes** — entrar na universidade não é a capacidade; permanecer, formar-se e converter o diploma em liberdade real é. Daí a necessidade de bolsa-permanência.
- **Marx**: paliativo dentro da ordem — amplia acesso individual à mobilidade sem alterar a estrutura de classes que produz a desigualdade de partida.

Cinco autores, uma política pública, cinco parágrafos com repertório real. É isto que separa a redação nota 1000 da redação com "é preciso conscientizar a sociedade".

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Distinções de entrada:** justiça **distributiva** (como repartir bens, cargos, ônus) × **retributiva/corretiva** (como punir e reparar). Igualdade **formal** (mesma lei para todos) × igualdade **material** (condições reais equivalentes).
2. **ARISTÓTELES** — justiça é proporcionalidade: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais **na proporção das diferenças relevantes**. Toda a disputa está em definir o que é **relevante**.
3. **PLATÃO** — justiça como **harmonia funcional**: cada grupo na função para a qual tem aptidão; a cidade justa espelha a alma justa. Justiça = ordem, não igualdade.
4. **CONTRATUALISTAS** — a justiça deixa de ser ordem natural/divina e passa a fundar-se no **consentimento**. Hobbes (ordem e soberano) · Locke (direitos naturais, sobretudo propriedade; direito de resistência) · Rousseau (vontade geral; a propriedade como origem da desigualdade).
5. **RAWLS — justiça como equidade**. Método: **posição original** + **véu de ignorância** (escolher as regras sem saber que lugar você ocupará) + regra **maximin** (maximizar o mínimo). Dois princípios em **ordem lexical**: (1) **liberdades básicas iguais**, inegociáveis; (2) **igualdade equitativa de oportunidades** e **princípio da diferença** — desigualdade só é justa se produzir o maior benefício possível ao **menos favorecido**.
6. **Consequência-chave de Rawls:** ele **não** exige igualdade de renda. Proíbe desigualdade que não beneficie a base. Nunca escrever "Rawls defende igualdade total".
7. **NOZICK — teoria da titularidade**: justiça é histórica, não distributiva. Aquisição lícita + transferência voluntária = propriedade legítima; redistribuição forçada viola a pessoa. Crítica decisiva: exige **aquisição original justa**, o que na história real (conquista, escravidão, expropriação) inexiste — logo, exige reparação.
8. **SEN — abordagem das capacidades**: medir liberdade real (o que a pessoa consegue **ser e fazer**), não recursos. Bens têm valor instrumental; capacidades, valor final. Base conceitual do IDH.
9. **MARX** — recusa o terreno: distribuição é efeito das **relações de produção**. Sem alterar a propriedade dos meios de produção, redistribuir é amenizar. Fórmula: "de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades". A "justiça" pode funcionar como **ideologia**.
10. **Tensão estrutural do tema:** liberdade × igualdade não é falso dilema — é o eixo real do debate. Toda posição paga um preço; identificar o preço da posição adotada é o que caracteriza argumentação de nível máximo.

OQPS — A linha de chegada

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Diferencie **igualdade formal** de **igualdade material** e explique por que, para Aristóteles, tratar todos igualmente pode ser injusto.
2. Explique o que é o **véu de ignorância** e por que ele conduz racionalmente à regra **maximin**.
3. Enuncie os dois princípios de justiça de Rawls, indique a relação de precedência entre eles e diga em que condição uma desigualdade econômica é justa.
4. Apresente a **teoria da titularidade** de Nozick e a principal crítica histórica que ela sofre.
5. Distinga a abordagem das **capacidades** (Sen) da crítica **marxista** à justiça distributiva.

Gabarito OQPS

1. **Igualdade formal** é a igualdade perante a lei: as mesmas regras aplicadas a todos, independentemente de posição social — conquista das revoluções liberais. **Igualdade material** é a igualdade de condições reais de existência: acesso efetivo a renda, saúde, educação e oportunidades. Para Aristóteles, a justiça é **proporcional**: consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas diferenças **relevantes**. Aplicar tratamento idêntico a pessoas em situações desiguais reproduz e legitima a desigualdade de partida — daí que a igualdade formal, isolada, possa produzir injustiça material. O problema filosófico difícil não é reconhecer a diferença, mas determinar **quais** diferenças são pertinentes para a distribuição em causa.

2. O **véu de ignorância** é o dispositivo da posição original em Rawls: escolhem-se os princípios de justiça da sociedade desconhecendo a própria posição futura nela — classe, raça, gênero, talentos, saúde, concepção de bem e geração. Sabe-se tudo sobre o funcionamento geral das sociedades, nada sobre si. Sua função é **estrutural**: eliminando a informação que permitiria desenhar regras em proveito próprio, a imparcialidade deixa de depender da boa vontade dos participantes e passa a ser garantida pelo procedimento — por isso **justiça como equidade**. Daí decorre o **maximin**: sob incerteza radical, e sabendo que se pode acabar em **qualquer** posição, inclusive a pior, o escolhedor racional prefere o arranjo em que a **pior posição possível** é a melhor disponível, isto é, maximiza o mínimo em vez de apostar em ganhos altos com risco de miséria.

3. **Primeiro princípio (liberdade):** cada pessoa tem direito a um sistema igual das liberdades básicas fundamentais (consciência, expressão, associação, participação política, integridade da pessoa). **Segundo princípio:** as desigualdades sociais e econômicas são admissíveis apenas se (a) as posições e cargos estiverem abertos a todos em **igualdade equitativa de oportunidades** e (b) reverterem no **maior benefício possível para os membros menos favorecidos** — o **princípio da diferença**. A relação é de **precedência lexical**: o primeiro princípio tem prioridade absoluta sobre o segundo, de modo que nenhum ganho econômico ou agregado autoriza a supressão de liberdades básicas. Portanto, uma desigualdade econômica é justa quando, além de decorrer de posições abertas a todos, melhora efetivamente a situação de quem está na base — e é injusta quando constitui privilégio sem contrapartida para os menos favorecidos.

4. Para Nozick, a justiça não é uma propriedade dos **resultados** distributivos, mas do **processo histórico** de aquisição: uma distribuição é justa se cada titularidade decorrer de (i) aquisição original legítima, (ii) transferência voluntária, ou (iii) retificação de violações anteriores. Nada mais é exigido: uma distribuição muito desigual é justa se seu histórico for limpo, e a redistribuição compulsória é ilegítima porque trata a pessoa e seu trabalho como meio para fins alheios. A crítica histórica decisiva é que a teoria depende justamente do princípio de aquisição original justa, e a propriedade realmente existente descende de conquista territorial, escravização, expropriação de povos originários e apropriação fundiária estatalmente regulada — logo, aplicada com consistência, a própria teoria exige o princípio de **retificação**, isto é, reparação em larga escala, e não a conservação da distribuição vigente.

5. **Sen** permanece no terreno da justiça distributiva, mas altera a **métrica**: recursos e bens primários possuem valor apenas instrumental, e a mesma quantidade de recursos converte-se em liberdades muito diferentes segundo saúde, deficiência, gênero e território. O que deve ser avaliado e distribuído são as **capacidades** — o conjunto de funcionamentos que a pessoa efetivamente consegue realizar, sua liberdade real de ser e fazer. Já a crítica **marxista** não corrige a métrica: rejeita a centralidade da pergunta. A distribuição é derivada das **relações de produção**, de modo que, mantida a apropriação privada dos meios de produção, qualquer critério distributivo apenas administra o resultado da exploração; a discussão sobre justiça distributiva pode, inclusive, operar ideologicamente, deslocando o debate da estrutura para a repartição. O critério proposto abandona mérito, procedimento e titularidade em favor da **necessidade**.

A resposta

Uma sociedade justa não é a que trata todos igualmente nem a que premia apenas o esforço, mas aquela cujas regras básicas poderiam ser aceitas por qualquer pessoa que não soubesse antecipadamente qual lugar iria ocupar nela — o que exige liberdades básicas iguais e inegociáveis, oportunidades efetivamente equitativas e a tolerância à desigualdade somente quando ela melhora, de fato, a vida de quem está na pior posição.

O gancho.

Mas repare no pressuposto gigantesco que esta aula inteira carregou sem examinar.

Rawls supõe que existem **critérios racionais universais** de justiça — princípios que qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer século, aceitaria se raciocinasse corretamente. Sen supõe que é possível medir objetivamente o que conta como vida boa. Marx supõe que há uma verdade sobre a exploração por baixo da aparência ideológica. Todos eles, no fundo, apostam que a razão pode alcançar algo **verdadeiro** sobre o justo.

E se não puder?

E se cada uma dessas teorias for apenas a perspectiva de alguém — homem, europeu, universitário, situado numa classe e num século — apresentada como universal? E se "justiça" for, como Nietzsche vai sugerir, o nome que o poder dá aos seus próprios interesses depois de vencer? E se toda verdade for interpretação, e todo saber for inseparável do poder que o produz, como Foucault vai argumentar?

Este é o abismo. Se ele estiver certo, as onze aulas anteriores deste satélite viram poeira — e a sua redação sobre "justiça social" precisa saber disso antes de escrever a primeira linha.

B.12 — Existe verdade ou tudo é interpretação? Nietzsche, o perspectivismo, a pós-modernidade e Foucault com o poder-saber. E o desafio mais difícil que você vai encontrar em Filosofia: como criticar a verdade **sem** cair no "cada um tem a sua" que a aula 0.1 destruiu no primeiro dia de curso.

> *Antes de virar a página, faça o experimento de Rawls a sério, e por escrito. Escolha uma política pública brasileira sobre a qual você tem opinião formada — cotas, imposto sobre grandes fortunas, isenção de IPTU, política de drogas, tanto faz. Agora reescreva sua posição sob a condição de que você não sabe se nascerá rico ou pobre, homem ou mulher, branco ou negro, na Zona Sul ou na periferia da Baixada. Se a sua opinião mudar, você acabou de descobrir que ela não era um princípio de justiça — era um interesse com roupa de princípio. Esse é o desconforto que Rawls foi construído para provocar. Não fuja dele.*